

勾留の要件に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 被疑者が、住民票記載の住所について、所有権、賃借権などのそこに居住する正当な権原を有している場合には、現実どこで起臥寝食しているかにかかわらず、住民票記載の住所が「定まった住居」に当たる。
2. 「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」といえるためには、被疑者において主観的に証拠を隠滅しようという意図があれば足り、証拠隠滅行為がなされた場合に、罪証隠滅の効果が生じ得るものであることは必要ではない。
3. 「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」における罪証隠滅行為とは、必ずしも被疑者が自らこれを実行する場合に限られるものではなく、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合も含まれる。
4. 相当年数同じ会社に勤務している被疑者と、日雇として短期間で勤務先を転々と変えている被疑者を比較した場合、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の判断に差異は生じない。
5. 罪責が重大であることは、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情であるが、被疑者に同種前科があることを「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に考慮することは許されない。

1 誤っている

「定まった住居を有しない」(60条1項1号)とは、住居はもちろん、居所すら定まっていないことを意味し、「定まった住居」の有無は、形式的ではなく、実質的に考察して決すべきであるとされる。具体的には、住居不定と認めるべきか否かは、住居の種類(自宅・寮・飯場・宿泊所等)・居住期間・住民登録の有無等住居自体の安定性、被疑者の地位・職業・家族関係等の安定性等を斟酌して判断すべきだとされている。すなわち、住民票記載は「定まった住居」を決する一要素となるが、住民票記載の住所であるといった形式的基準のみによって「定まった住居」が定まるものではない。したがって、本記述は誤っている。

2 誤っている

「罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由がある」(60条1項2号)といえるためには、罪証隠滅の余地(客観的可能性及び実効性)が認められなければならない。被疑者に主観的に罪証隠滅に出る意図があっても、客観的に実行可能でなければ、罪証隠滅はあり得ないからである。例えば、事件関係者へ働きかけられるにしても、犯罪の目撃者や被害者が警察官など被告人(被疑者)と敵対関係に立つ者である場合、証拠物が捜査機関に押収されている場合などは、罪証隠滅の余地が否定されると解されている。また、証拠に対する具体的な働きかけが予想される場合においても、その働きかけによって罪証隠滅の効果を生じる可能性=実効性があると認められなければならない。罪証隠滅のおそれがあるとはいえないと解されている。したがって、本記述は、罪証隠滅の効果が生じ得るものであることは必要ではないとしている点で、誤っている。

3 正しい

罪証隠滅の態様としては、証拠に不当な影響を及ぼす一切の行為をいい、被疑者自ら実行する場合だけでなく、被疑者の働きかけにより第三者が実行する場合も含まれる。したがって、本記述は正しい。

4 誤っている

「逃亡」とは、被告人(被疑者)が刑事訴追や刑の執行を免れる目的で裁判所に対して所在不明となることをいい、「逃亡のおそれ」とは、そのような意味で被告人(被疑者)が所在不明となる可能性があることをいう。そして、60条1項3号の「逃亡し又は逃亡すると疑うに足る相当な理由があるとき」に該当するか否かを判断するに際しては、生活不安定のため所在不明となる可能性が考慮されると解されている。例えば、被告人(被疑者)の年齢が若く、大都会に単身で居住し、職業もいわゆる水商売を転々とし、暴力団体の構成員に知り合いの者がいるなどという場合が、生活不安定の典型例であるとされる。よって、相当年数同じ会社に勤務している被疑者と、日雇として短期間で勤務先を転々と変えている被疑者とは、後者のほうが「逃亡し又は逃亡すると疑うに足る相当な理由があるとき」に該当すると判断されやすいと考えられる。したがって、本記述は、判断に差異は生じないとしている点で、誤っている。

5 誤っている

「逃亡し又は逃亡すると疑うに足る相当な理由があるとき」(60条1項3号)に該当するか否かを判断するに際しては、被告人(被疑者)が処罰を免れるために所在不明となる可能性も考慮されると解されている。例えば、事案が重大で、非常に重い刑を科されることが予想されること、前科前歴があること、暴力団体の組織との結びつきが強く、組織力を利用して身が隠せることなどが、処罰を免れるために所在不明となる可能性の典型例であるとされている。また、他に余罪があること、執行猶予中であること、保釈中であることなども、そのような可能性を肯定する方向に働く事情であると解されている。したがって、本記述は、被疑者に同種前科があることを「逃亡し又は逃亡すると疑うに足る相当な理由」を肯定する方向に考慮することは許されないとしている点で誤っている。